

1520889-27.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2247875/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 27331932 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2247875 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DESCONHECIDA APARENTAVA POSSUIR 19 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1520889-27.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520889-27.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2247875/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 27331932 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2247875 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DESCONHECIDA APARENTAVA POSSUIR 19 A 25 ANOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de JULIO CESAR FERREIRA porque teria cometido o crime previsto no inciso II, do §2º, do art. 157 do CP. Consta na exordial que, no dia 10 de setembro de 2022, por volta das 11h42min, na rua Dr. Cesar Salgado, nº 149, Vila Sonia, nesta cidade, o acusado, previamente ajustado e em unidade de desígnios com pessoa que não restou identificada, teria subtraído para si, mediante grave ameaça de morte exercida com simulação de porte de arma de fogo, uma mochila da marca Nike avaliada em R\$ 200,00 contendo documentos pessoais e cartões bancários, uma chave residencial e uma chave de veículo , bem como dois telefones celulares,

bens pertencentes a P.Y.S.. A denúncia foi recebida (fls. 159/160) providência que restou ratificada. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 202) ofereceu resposta à acusação (fls. 153/157). A instrução processual contou com as oitivas da vítima e de uma testemunha sendo, ao final, interrogado o réu. Na fase do art. 402, do CPP nada se requereu. Em debates o MP pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A douda defesa, por seu turno, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, no mais tecendo outras considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a serem sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No que atine ao mérito é de rigor a procedência integral desta ação penal. A vítima reconheceu o réu com certeza absoluta. Disse que foi abordada em seu carro e que ele exigiu a entrega de seu telefone, bem como, com a mão dentro da calça ameaçou mata-la. Disse que com o réu havia uma mulher e que ambos embarcaram em um veículo após a subtração de seus celulares, de uma mochila e da carteira contendo dinheiro e cartões bancários. Disse que soube da prisão do réu no mesmo dia dos fatos, bem como que recuperou os telefones, a mochila sem os bens que nela continham e da carteira sem os documentos. A policial militar Fernanda disse que patrulhava visando encontrar um veículo do modelo Ônix envolvido em um roubo que seria ocupado por um casal. Após uma hora de patrulhamento viu o réu conduzindo tal veículo. O réu tentou fuga a pé. No carro os bens da vítima destes autos, uma mochila e dois telefones foram apreendidos. Interrogado em juízo, Julio Cesar admitiu que, conluiado com uma mulher, ameaçou a vítima de morte dela roubando uma mochila, um telefone e uma carteira. Disse que havia ingerido bebida alcoólica e drogas. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 29/30. A prova oral produzida, como explicitado, confirmou que os fatos ocorreram na forma explicitada na exordial acusatória. Ademais, o réu é confesso. Com observância das diretrizes do art. 59, do CP, é de se arbitrar a sanção-base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa no piso mínimo unitário legal. A confissão não servirá à atenuação das sanções em face do arbitramento da pena-base no mínimo patamar abstratamente previsto nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Em face da reincidência - circunstância agravante que reconheço presente três vezes na forma genérica com base nas condenações das 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santo Amaro e Varas de Franco da Rocha (fls. 181/182), bem como três vezes na forma específica com base nas condenações das 16ª, 25ª e 26ª Varas Criminais desta Capital (fls. 178/183) - de rigor a exasperação das sanções em dois terços: 6 anos, 8 meses de reclusão e 16 dias-multa. A exasperação das reprimendas no patamar de um terço é de rigor em vista do concurso de agentes: 8 anos, 10 meses de reclusão e 21 dias-multa no piso mínimo unitário legal. O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado consoante prevê a alínea "a", do §2º, do art. 33, do CP. Indefiro o direito ao apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR JULIO CESAR FERREIRA, qualificado nos autos, por haver infringido a proibição contida no inciso II, do §2º, do art. 157 do Código Penal, às penas de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 21 dias-multa no piso mínimo unitário legal. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se o réu onde se achar custodiado. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

MARGEM DIREITA